

CONVOCATORIA 1/23

PRIMER EJERCICIO - 2ª PARTE

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT,
A1-01, CUERPO GENERAL, TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL..

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE **5 DÍAS HÁBILES** DESDE LA PUBLICACIÓN

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	A	21	A
2	C	22	A
3	D	23	D
4	A	24	C
5	D	25	B
6	C	26	A
7	C	27	B
8	D	28	C
9	A	29	B
10	C	30	C
11	A	31	A
12	C	32	B
13	D	33	B
14	A	34	A
15	A	35	A
16	B	36	C
17	D	37	B
18	D	38	C
19	A	39	A
20	B	40	B

1.- Una Conselleria decide adecuar unas instalaciones mediante un contrato menor de obras, solicitando tres ofertas. Cumplidos los trámites preceptivos y transcurrido el plazo, recibe las siguientes ofertas:

- MONTAGUT E HIJAS, SA, oferta 38.000 € (IVA excluido) y 11 meses.
- CONSTRUCCIÓN INMINENTE, SLU, oferta 40.000 € (IVA excluido) y 9 meses.
- ANOTHER BRICK IN THE WALL, CORP. Oferta 35.000 € (IVA excluido) y 13 meses.

A la vista de las ofertas recibidas, señale la respuesta correcta, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- A) Adjudicar a MONTAGUT E HIJAS, SA.
- B) Adjudicar a CONSTRUCCIÓN INMINENTE, SLU.
- C) Adjudicar a ANOTHER BRICK IN THE WALL, CORP.
- D) No adjudicar a ninguna porque no han presentado ofertas válidas.

2.- El Servicio de Contratación de una Conselleria recibe de un centro directivo una propuesta de contratación de un servicio de traducción e interpretación por un valor estimado de 140.000 €, con un criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor que pondera el 30% del total, y el 70% restante son criterios de adjudicación evaluables automáticamente. El centro directivo propone adjudicarlo mediante el procedimiento abierto simplificado del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El Servicio de Contratación discrepa con la propuesta del centro directivo. Señale el motivo por el que el Servicio de Contratación considera que dicho procedimiento no es válido:

- A) Porque entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no puede haber, en ningún caso, ninguno evaluable mediante juicio de valor.
- B) Porque entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no puede haber, en ningún caso, ninguno evaluable mediante juicio de valor, y si los hay, no puede superar el 10 %.
- C) Porque el valor estimado no es inferior a la cantidad establecida en el artículo 22.1, letra a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con el procedimiento abierto simplificado.
- D) Porque el contrato tiene por objeto prestaciones de carácter intelectual.

3.- Por razones de interés público, una Conselleria decide acelerar la adjudicación de un contrato administrativo, de tal modo que los plazos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, con algunas salvedades. ¿Bajo qué modalidad se está tramitando?

- A) Tramitación de emergencia.
- B) Mediante procedimiento negociado sin publicidad.
- C) Contrato menor, a través del sistema de anticipos de caja fija.
- D) Tramitación urgente.

4.- El pliego de un contrato de servicios establece que la solvencia técnica o profesional de los empresarios se acreditará mediante “una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. El importe anual acumulado de los trabajos ejecutados en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato: 160.000 €”.

Durante el plazo de presentación de proposiciones, que abarca del 1 al 20 de noviembre de 2023, un posible licitador pregunta, ¿cuál es el período que se tendrá en cuenta al comprobar si se cumple con los requisitos de solvencia técnica o profesional?

Señale la respuesta correcta a la consulta planteada:

- A) Del 21 de noviembre de 2020 al 20 de noviembre de 2023.
- B) Del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2023.
- C) Los años 2020, 2021 y 2022, en su totalidad.
- D) Los años 2021, 2022 y 2023, en su totalidad.

5.- Don Jacinto Justo observa que su vecino, Don Patricio Pillo, realiza una actuación que, a su juicio, podría ser constitutiva de determinada infracción administrativa. Don Jacinto Justo decide redactar un escrito y enviarlo a la Administración para denunciar a su vecino. Cuando la Administración reciba la denuncia:

- A) Iniciará, en su caso, un procedimiento sancionador contra Don Patricio Pillo, a solicitud del interesado, Don Jacinto Justo.
- B) Deberá iniciar un procedimiento sancionador siempre que exista una denuncia que invoque un perjuicio en el patrimonio de la Administración Pública.
- C) En el caso de que la supuesta infracción administrativa sea calificada como leve, podrá imponer directamente la sanción que proceda, sin necesidad de tramitación de procedimiento.
- D) En caso de iniciar un procedimiento sancionador, se iniciará de oficio por la Administración.

6.- La Administración tuvo conocimiento de que Doña Felisa Feliz había realizado unos hechos constitutivos de presunta infracción administrativa e inició procedimiento sancionador. En fecha 01/05/2023 se notifica a doña Felisa una resolución sancionadora. A los 15 días de haberle practicado dicha notificación, la Administración tiene conocimiento de que Doña Felisa persiste en los mismos hechos que ocasionaron el inicio del anterior procedimiento sancionador. A fecha 20/05/2023, señale cuál de las siguientes opciones puede realizar la Administración de acuerdo con la legislación vigente:

- A) Puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador.
- B) Debe iniciar un nuevo procedimiento sancionador.
- C) No puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador, en tanto la resolución no sea ejecutiva.
- D) Debe iniciar un nuevo procedimiento sancionador por la comisión de una infracción continuada.

7.- La Administración inició un procedimiento sancionador contra Don Isidoro Inocencio. Durante la instrucción del procedimiento, se pone de manifiesto la inexistencia de hechos que pudieran constituir la infracción. Ante esta circunstancia, el órgano instructor:

- A) Resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, siendo necesaria la formulación de una propuesta de resolución.
- B) Resolverá obligatoriamente la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin la formulación de la propuesta de resolución.
- C) Resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución.
- D) No resolverá la finalización del procedimiento en tanto no hubiera prescrito la infracción.

8.- La Administración inicia un procedimiento sancionador contra Hermenegilda Hernández por unos hechos que serían objeto de infracción según lo previsto en su normativa reguladora. Se plantea la posibilidad de adoptar la tramitación simplificada del mismo. Señale la respuesta correcta:

- A) Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento si el órgano competente para iniciar el procedimiento considera que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, pudiendo doña Hermenegilda oponerse expresamente a dicha tramitación.
- B) Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento si el órgano competente para resolver el procedimiento considera que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte de Doña Hermenegilda.
- C) Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento a solicitud de doña Hermenegilda, siempre que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existan elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, pudiendo en cualquier momento del procedimiento, solicitar la tramitación ordinaria del mismo.
- D) Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, si el órgano competente para iniciarlo considera que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte de Doña Hermenegilda.

9.- La Administración ha instruido un procedimiento sancionador contra Don Uldarico Úbeda, por haber cometido, en fecha 20/01/2023, unos hechos tipificados como infracción grave en la normativa aplicable. Dicha normativa establece la prescripción de la infracción y de la sanción en el plazo de dos años.

El 20/05/2023 se le notifica la resolución por la que se le impone la sanción. La resolución es susceptible de recurso de alzada. Don Uldarico interpone dicho recurso contra la resolución por la que se le impone la sanción en fecha 20/06/2023.

Don Uldarico no recibe ninguna resolución ni comunicación de la Administración, ¿a partir de qué fecha podrá entender Don Uldarico que ha prescrito la sanción?

- A) 20/09/2025.
- B) 20/05/2025.
- C) 20/06/2025.
- D) 20/01/2025.

10.- Una persona interesada en un procedimiento administrativo quiere realizar un trámite electrónico en el mismo, pero no dispone de los medios electrónicos necesarios para ello. Ante dicha situación, indique cuál de las siguientes respuestas es correcta en cuanto a la identificación y firma electrónica:

- A) La firma electrónica de la persona interesada en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público, pero no su identificación electrónica.
- B) La identificación o firma electrónica de la persona interesada en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público, no siendo necesario un consentimiento expreso cuando la persona interesada comparezca y se identifique ante el funcionario.
- C) La firma electrónica de la persona interesada en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público, siendo necesario que la persona interesada se haya identificado ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación.
- D) La identificación electrónica de la persona interesada en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público, pero no su firma electrónica.

11.- La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo quiere implementar una actuación administrativa automatizada que permita a las personas interesadas obtener certificaciones de los estudios cursados en las Escuelas Oficiales de Idiomas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el sistema o sistemas de firma que puede utilizar la conselleria en el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada:

- A) La conselleria podrá determinar el uso de un sello electrónico de órgano o de un código seguro de verificación vinculado al órgano correspondiente.
- B) La conselleria podrá determinar el uso de un sello electrónico de órgano o que se realice mediante la firma electrónica del titular del órgano.
- C) La conselleria podrá determinar el uso de un código seguro de verificación vinculado al órgano correspondiente o que se realice mediante la firma electrónica del titular del órgano.
- D) La conselleria podrá determinar el uso de un sello electrónico de órgano, de un código seguro de verificación vinculado al órgano correspondiente, o que se realice mediante la firma electrónica del titular del órgano.

12.- La Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación, de la Conselleria de Sanidad, quiere modificar los compromisos de calidad de la Carta de Servicios de los Servicios de Atención e Información al Paciente (SAIP). Para proceder a la modificación de la carta de servicios, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se establece el sistema para la mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental:

- A) La modificación debe ser aprobada por resolución de la persona titular de la Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación y, por tratarse de una modificación, no se requiere su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
- B) La modificación debe ser aprobada por resolución de la Conselleria de Sanidad, sin que sea necesaria su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, siendo suficiente que la nueva situación se difunda y divulgue, de forma eficaz, a través de los procedimientos previstos a tal fin.
- C) La modificación debe ser aprobada por resolución de la Conselleria de Sanidad y, previamente, será necesario el informe favorable del órgano directivo competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos. El acto aprobatorio de la carta de servicios se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para conocimiento general de la ciudadanía.
- D) La modificación se limita a una simple actualización de datos que no afecta al contenido esencial de la carta, por lo que debe ser aprobada por resolución de la persona titular de la Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación y no es necesaria su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

13.- La Conselleria de Medio Ambiente trata datos de carácter personal en el marco de procedimientos en materia de bienestar animal, determinando los fines y medios de dicho tratamiento. En relación con dichos procedimientos, la citada conselleria desea encomendar la realización de unas actividades de carácter técnico a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca por razones de eficacia y dado que entre sus competencias se encuentran dichas actividades, lo que implicará que esta conselleria también trate los referidos datos de carácter personal para los fines encomendados. Atendiendo a lo expuesto, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

A) Tanto la Conselleria de Medio Ambiente como la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca serán responsables del tratamiento de datos de carácter personal, no siendo necesaria la suscripción de un acto jurídico que las vincule como responsables en relación con el tratamiento de datos de carácter personal por pertenecer a la misma Administración Pública.

B) Tanto la Conselleria de Medio Ambiente como la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca serán responsables del tratamiento de datos de carácter personal, siendo necesaria la suscripción de un acto jurídico que las vincule como responsables en relación con el tratamiento de datos de carácter personal.

C) La Conselleria de Medio Ambiente será la responsable del tratamiento de datos de carácter personal, mientras que la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca actuará como encargada del mismo, no siendo necesaria la suscripción de un acto jurídico que vincule a la encargada respecto de la responsable en relación con el tratamiento de datos de carácter personal por pertenecer a la misma Administración Pública.

D) La Conselleria de Medio Ambiente será la responsable del tratamiento de datos de carácter personal, mientras que la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca actuará como encargada del mismo, siendo necesaria la suscripción de un acto jurídico que vincule a la encargada respecto de la responsable en relación con el tratamiento de datos de carácter personal.

14.- Una persona es nombrada titular de una Secretaría Autonómica en la Administración de la Generalitat, pero por desconocimiento no aporta al Registro de Control de Conflicto de Intereses la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales prevista en la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. Si bien por parte del órgano competente se le requiere para que aporte la citada declaración, decide no atender dicho requerimiento y, en consecuencia, no aporta la documentación correspondiente. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta al amparo de la ley citada:

- A) La persona titular de la Secretaría Autonómica ha incurrido en una infracción grave y le corresponde al Consell la imposición de la sanción correspondiente.
- B) La persona titular de la Secretaría Autonómica ha incurrido en una infracción grave y le corresponde a la persona titular de la Presidencia de la Generalitat, como competente en materia de transparencia, la imposición de la sanción correspondiente.
- C) La persona titular de la Secretaría Autonómica ha incurrido en una infracción muy grave y le corresponde al Consell la imposición de la sanción correspondiente.
- D) La persona titular de la Secretaría Autonómica ha incurrido en una infracción muy grave y le corresponde a la persona titular de la Presidencia de la Generalitat, como competente en materia de transparencia, la imposición de la sanción correspondiente.

15.- La Conselleria X ha elaborado un proyecto de Reglamento orgánico y funcional que recoge la estructura orgánica básica del departamento. Dentro de la tramitación del expediente para su aprobación por el Consell, ha remitido el proyecto a la Conselleria competente en materia de función pública para recabar el informe previsto en el artículo 8.1 b) de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana. En relación con dicho informe, señale la respuesta correcta:

- A) Dicho informe es preceptivo y no vinculante.
- B) Dicho informe es facultativo y no vinculante.
- C) Dicho informe es preceptivo y vinculante.
- D) Dicho informe es preceptivo para anteproyectos de ley y no para proyectos de disposiciones generales como los reglamentos orgánicos.

16.- En el Ayuntamiento de X, por Decreto del Concejal delegado de Recursos Humanos se nombró funcionario interino a D. P.B.R. para desempeñar un puesto de trabajo de Administrativo, clasificado dentro del subgrupo de clasificación profesional C1 con destino a la ejecución de programa temporal “Reorganización e informatización del archivo municipal”.

Transcurridos varios meses desde el nombramiento, desde el Servicio de Personal del Ayuntamiento de X se comprueba que D. P.B.R. no dispone de la titulación necesaria para desempeñar el referido puesto de trabajo al no estar en posesión del título de Bachiller o Técnico ni ningún título equivalente, tal y como se requiere para el desempeño de puestos de trabajo clasificados dentro del subgrupo C1.

Ante dicha situación, señale, de entre las respuestas que constan a continuación, la que resulta correcta respecto a la forma en que el Ayuntamiento de X puede restablecer la legalidad vulnerada por el referido nombramiento:

A) Declarar improcedente el nombramiento de D. P.B.R. y que por el Concejal delegado de Recursos Humanos se proceda a dictar un acto administrativo revocándolo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

B) Incoar un expediente de revisión de oficio respecto al nombramiento de D. P.B.R., de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señalando, como causa de nulidad de pleno derecho, la prevista en la letra f) del artículo 47.1 de dicha norma (actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición).

C) Declarar la finalización de la relación de interinidad de D. P.B.R. por Decreto del Concejal delegado de Recursos Humanos y notificar el cese al interesado.

D) Declarar nulo el nombramiento de D. P.B.R. por error material, por medio de Decreto del Concejal delegado de Recursos Humanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109.2 de la LPAC, y acordar el nombramiento interino de una nueva persona para ocupar el puesto de trabajo.

17.- Tras la aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria X, la Consellera ha aprobado la orden de desarrollo del mismo en la que se crean diversas unidades administrativas no existentes en la estructura orgánica anterior, entre ellas, la Jefatura de Servicio de Desarrollo Normativo, dependiente de la Subdirección General de Innovación.

Resulta urgente cubrir la nueva jefatura de servicio para poner en marcha diversos proyectos inaplazables. Desde el Servicio de Personal de la Conselleria X se solicita la creación del correspondiente puesto de trabajo a la Conselleria competente en materia de función pública. Esta, tras la tramitación oportuna, dicta la correspondiente resolución de creación de puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Desarrollo Normativo, pero no está prevista la publicación de las relaciones de puestos de trabajo de la Presidencia y de las consellerias de la Administración de la Generalitat ni tampoco la publicación de ninguna actualización de las mismas en los próximos meses.

Teniendo en cuenta, por tanto, que la creación del puesto no ha sido publicada en el *Diario Oficial de la Generalitat Valenciana* señale la respuesta correcta respecto a la provisión de dicho puesto de trabajo.

A) El puesto de trabajo se puede proveer a través de cualquier forma de provisión de puestos de trabajo de las establecidas en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana.

B) El puesto de trabajo se puede proveer a través de las formas temporales de provisión de puestos de trabajo de las establecidas en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, y de forma definitiva si previamente se da publicidad a la creación del puesto de trabajo, a efectos meramente informativos, en la página web de la Generalitat.

C) El puesto de trabajo no puede proveerse de manera temporal ni definitiva hasta que se publique en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* su creación.

D) El puesto de trabajo se puede proveer a través de las formas temporales de provisión de puestos de trabajo establecidas en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, previa publicidad de la creación del puesto de trabajo, a efectos meramente informativos, en la página web de la Generalitat, pero la adjudicación del mismo con destino definitivo requiere la publicación de su creación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

18.- D^a M.M.G., funcionaria de carrera del Cuerpo A1-01, Cuerpo Superior de Administración, de la Administración de la Generalitat, que ha venido ocupando el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Personal de la Conselleria X, es cesada en dicho puesto. ¿Qué situación administrativa le corresponde hasta el momento en que se le atribuya destino en otro puesto de trabajo?

A) Adscripción provisional.

B) Expectativa de destino.

C) Excedencia forzosa.

D) Servicio activo.

19.- D. M.G.P., funcionario de carrera del Cuerpo A1-01, Cuerpo Superior de Administración, de la Administración de la Generalitat, se encuentra desempeñando, en adscripción provisional, el puesto de trabajo núm. 44.444, de la Relación de Puestos de Trabajo, de la Conselleria X, tras haber sido cesado en el puesto núm. 5.555, Jefe/a de Servicio de Régimen Económico de esa misma Conselleria. La dirección general competente en materia de función pública convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcional de administración general, del cuerpo superior de administración A1-01, de la Administración de la Generalitat, entre los que se encuentra el puesto núm. 44.444.

Publicada la convocatoria en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* y transcurrido el plazo establecido en las bases para la presentación de solicitudes, D. M.G.P. no se presenta al concurso.

¿Qué ocurre en este caso respecto al desempeño del puesto 44.444 que venía ocupando D. M.G.P. en adscripción provisional, teniendo en cuenta que la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, establece que el personal adscrito tendrá obligación de participar en la convocatoria para la provisión definitiva del puesto que le haya sido asignado con carácter provisional solicitando al menos dicho puesto?

A) D. M.G.P. no podrá continuar ejerciendo el puesto mediante adscripción provisional, procediendo la dirección general competente en materia de función pública a su adscripción provisional a otro puesto, de acuerdo con los criterios fijados en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana.

B) Se cesará a D. M.G.P. en el puesto que desempeña provisionalmente y se le declarará en situación de excedencia voluntaria.

C) D. M.G.P. no podrá continuar ejerciendo el puesto mediante adscripción provisional, procediendo la dirección general competente en materia de función pública a nombrarlo en comisión de servicios en ese puesto.

D) Dada la obligatoriedad de participar en el procedimiento de provisión que se convoque, se entenderá que D. M.G.P. ha participado en el concurso mediante acto presunto y se baremarán sus méritos teniendo en cuenta únicamente aquellos que tenga inscritos en su hoja de servicios.

20.- D^a. L.M.V., funcionaria de carrera del Cuerpo A1-01, Cuerpo Superior de Administración, de la Administración de la Generalitat, es nombrada Asesora de Asuntos Generales de miembros del Consell, en el puesto 33333, incluido en la RPT de la Conselleria X y clasificado como de naturaleza eventual. ¿En qué situación administrativa debe declararse a D^a L.M.V. tras ser designada como personal eventual?

A) Servicios especiales en todo caso.

B) Servicios especiales, salvo que opte por permanecer en servicio activo.

C) Servicio activo.

D) Excedencia forzosa.

21.- La orden de bases reguladoras de las ayudas para la formación de desempleados ha sido impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo por Andrés Lagana Guasque, por considerarla contraria a la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

Andrés Lagana Guasque pretende que las mencionadas bases no surtan efectos y no se apruebe ninguna resolución de convocatoria que se regule por la mencionada orden de bases, por lo que pretende solicitar medidas cautelares.

Indique la alternativa correcta.

A) Puesto que la mencionada orden de bases reguladora de las ayudas para la formación de desempleados es una disposición administrativa de carácter general, la suspensión de la vigencia de los preceptos de la misma que se pretenden impugnar deberá solicitarse en el escrito de interposición o en el de demanda.

B) La suspensión de la eficacia de la orden de bases reguladora de las ayudas para la formación no puede solicitarse al tratarse de una disposición administrativa de carácter general.

C) Puesto que la mencionada orden de bases reguladora de las ayudas para la formación de desempleados es una disposición administrativa de carácter general, la suspensión de la vigencia de los preceptos de la misma que se pretenden impugnar podrá solicitarse en cualquier momento procedimental del procedimiento jurisdiccional.

D) Puesto que la mencionada orden de bases reguladora de las ayudas para la formación de desempleados es una resolución administrativa, la suspensión de la vigencia de los preceptos de la misma que se pretenden impugnar deberá solicitarse en el escrito de interposición o en el de demanda.

22.- El Gobierno del Estado no está de acuerdo con una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Indique la alternativa correcta.

A) Se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, una vez aprobada por las Cortes Generales, en el plazo de 3 días desde la publicación del texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

B) Se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, una vez aprobada por Les Corts, en el plazo de 3 días desde la publicación del texto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

C) Se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, una vez aprobada por las Cortes Generales, en el plazo de 5 días desde la publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado.

D) Se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, una vez aprobada por Les Corts, en el plazo de 5 días desde la publicación del texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

23.- El Ayuntamiento de Radón, en la comarca de La Ribera, no está de acuerdo con la resolución de concesión de las subvenciones en materia deportiva para entidades locales de la Comunitat Valenciana del ejercicio 2023.

El Ayuntamiento de Radón consulta a su servicio jurídico cómo proceder. Indique la alternativa correcta:

A) El Ayuntamiento de Radón deberá seguir lo dispuesto en el pie de recurso de la resolución de concesión de las subvenciones mencionadas, procediendo a la interposición de un recurso potestativo de reposición en el plazo de 1 mes desde la publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* de la resolución de concesión de las mencionadas subvenciones.

B) Al tratarse de una cuestión litigiosa entre Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Radón no puede interponer el recurso potestativo de reposición que se indica en el pie de recurso de la resolución de concesión de las subvenciones mencionadas. El Ayuntamiento de Radón deberá requerir, con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo contra la resolución, a la Generalitat Valenciana para que revoque la resolución de concesión de las subvenciones en materia deportiva para las entidades locales.

C) El Ayuntamiento de Radón deberá seguir lo dispuesto en el pie de recurso de la resolución de concesión de las subvenciones mencionadas, procediendo a la interposición de un recurso potestativo de reposición en el plazo de 2 meses desde la publicación de la resolución de concesión de las mencionadas subvenciones.

D) Al tratarse de una cuestión litigiosa entre Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Radón no puede interponer el recurso potestativo de reposición que se indica en el pie de recurso de la resolución de concesión de las subvenciones mencionadas. El Ayuntamiento de Radón podrá requerir, con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo contra la resolución, a la Generalitat Valenciana para que revoque la resolución de concesión de las subvenciones en materia deportiva para las entidades locales.

24.- Pilar Ante Fis es propietaria de un inmueble urbano en el término municipal de Ros d'Albaida. Pilar no se preocupa en exceso de este inmueble y únicamente le acarrea problemas.

La Generalitat Valenciana le ha notificado a Pilar Ante Fis el acuerdo de necesidad de ocupación del inmueble para la construcción de un centro de salud. La expropiación afecta al bien de Pilar Ante Fis y al de su vecino.

Pilar está dispuesta a convenir con la Generalitat la adquisición del bien inmueble a través de un acuerdo. Sin embargo, la cantidad ofrecida por la Generalitat no le convence y transcurridos 15 días, no han llegado a un acuerdo, con lo que se inicia el procedimiento de determinación del justo precio. Indique la alternativa correcta.

A) Una vez iniciado el procedimiento de determinación del justo precio, ya no se puede llegar a un acuerdo entre las partes.

B) Este expediente se tramita conjuntamente para los 2 propietarios de los bienes expropiables para la construcción del centro de salud.

C) En cualquier estado posterior a la tramitación del procedimiento de determinación del justo precio, ambas partes pueden llegar a un acuerdo.

D) Iniciado el procedimiento, ese mismo día, la Generalitat ha presentado hoja de aprecio, en la que concreta el valor estimatorio del bien inmueble.

25.- Joaquín Murt Ante es propietario de una finca de naranjos en producción que tiene alquilada a Luisa Tendre Solipá y Carmen Ruzo Gart, por partes iguales. La finca tiene una superficie de 5.800 metros cuadrados. La finca está gravada por 2 cargas.

La Generalitat Valenciana le ha notificado a Joaquín Murt Ante el acuerdo de necesidad de ocupación de 5.600 metros cuadrados de su finca para dedicarlos a la construcción de una carretera autonómica con área de servicio y zona de descanso.

Indique la alternativa correcta.

A) Con Luisa Tendre Solipá y Carmen Ruzo Gart, como arrendatarias de la finca, también se entenderán las actuaciones del expediente expropiatorio, iniciándose conjuntamente un expediente incidental para fijar la indemnización que pueda corresponderles.

B) Atendiendo a que la parte de la finca rústica que no se ve afectada por la expropiación resulta antieconómica, Joaquín Murt Ante puede solicitar a la Generalitat que la expropiación comprenda la totalidad de la finca. La Generalitat cuenta con un plazo de 10 días para resolver esta solicitud, siendo susceptible de recurso la decisión que la Generalitat tome.

C) En el caso de que Joaquín Murt Ante no comparezca en el expediente, tras la publicación correspondiente, las diligencias se entenderán con el juzgado de primera instancia correspondiente al lugar donde se encuentra la finca rústica.

D) Una vez la finca pase a ser propiedad de la Generalitat, ésta tendrá que hacer frente a las cargas que posee la finca.

26.- Ana Mantequino Ros era propietaria de una finca urbana que ha sido expropiada por la Generalitat para la construcción de un centro de día para personas mayores. Finalizado el procedimiento de fijación del justo precio, este ha sido determinado.

Indique la alternativa correcta.

A) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de 6 meses. El pago del precio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes.

B) Ana no está de acuerdo con el justo precio fijado a una pequeña construcción que hay en la finca, pero sí lo está por el justo precio fijado por el suelo de la finca urbana. Por esto, ha interpuesto recurso contra la resolución por el precio fijado de la pequeña construcción. La interposición de este recurso impide que Ana pueda recibir la indemnización que le corresponde, incluso, la de la parte del suelo con la que sí está de acuerdo.

C) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de 6 meses. Recibido el justo precio por Ana, ésta deberá liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales, como si de una compra-venta se tratara.

D) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de 3 meses. El pago del precio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes.

27.- El servicio de gestión económica de la Dirección General de Mapas y Planos pretende proceder a la convocatoria de subvenciones, mediante concurrencia competitiva, para el fomento de la cartografía en las asociaciones juveniles, por importe de 1.500.000 €. El único coste subvencionable de la convocatoria serán las impresoras que se adquirirán por parte de las asociaciones juveniles para la impresión de la cartografía.

Remitida la resolución de convocatoria, junto con el resto de documentación que la acompaña, a la Intervención Delegada correspondiente, dicha Intervención Delegada la devolvió formulando reparo por escrito en el que se indica que el crédito propuesto no era el adecuado, al tratarse de subvenciones de capital, del capítulo VII del presupuesto de gastos de la Dirección General y no del capítulo IV, tal y como se indicaba en la resolución de convocatoria. Indique la alternativa correcta.

A) La Intervención Delegada no puede formular reparo por escrito respecto de la adecuación del crédito, puesto que no se trata de uno de los extremos que ha de comprobar en el ejercicio de la fiscalización previa, y por lo tanto, la tramitación de la resolución de convocatoria no debe suspenderse. En su caso, si no estaba de acuerdo, debió haber formulado observaciones, que en ningún caso tienen carácter suspensivo.

B) El reparo por escrito formulado por la Intervención Delegada se ajusta a los extremos que ha de comprobar en el ejercicio de la fiscalización previa, al referirse a la adecuación del crédito indicado en la resolución de convocatoria. En consecuencia, la formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado o, en caso de no aceptación, hasta la resolución del procedimiento establecido en la Ley.

C) El reparo por escrito formulado por la Intervención Delegada se ajusta a los extremos que ha de comprobar en el ejercicio de la fiscalización previa, al referirse a la adecuación del crédito indicado en la resolución de convocatoria. Sin embargo, la tramitación de la resolución de convocatoria no debió quedar suspendida, ya que la formulación del reparo no suspende la tramitación del expediente.

D) La Intervención Delegada no puede formular reparo por escrito respecto de la adecuación del crédito, puesto que únicamente puede hacerlo respecto de la existencia y suficiencia del crédito.

28.- Teniendo en cuenta los datos aportados en la pregunta anterior (pregunta nº 27), la Dirección General de Mapas y Planos no está de acuerdo con el reparo formulado por la Intervención Delegada y se plantea cómo proceder. Indique la alternativa correcta.

A) La Dirección General necesariamente tendrá que aceptar el criterio indicado por la Intervención Delegada en su reparo y, por lo tanto, modificará la resolución de convocatoria para indicar que se trata de subvenciones de capital, del capítulo VII del presupuesto de gastos.

B) La Dirección General podrá plantear directamente discrepancia a la Intervención General de la Generalitat, motivada por escrito, citando los preceptos legales en los que sustente su criterio.

C) La Dirección General podrá plantear discrepancia, por conducto de su Subsecretaría, a la Intervención General de la Generalitat, motivada por escrito, citando los preceptos legales en los que sustente su criterio.

D) La Dirección General podrá plantear discrepancia a la Subsecretaría de su Conselleria, motivada por escrito, para su consideración y, en su caso, remisión a la Intervención Delegada que ha formulado el reparo.

29.- La Conselleria competente en materia de sanidad está llevando a cabo un programa nacional de prevención del cáncer de colon. Para ello, efectúa un encargo de gestión de los previstos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a la fundación del sector público instrumental de la Generalitat “Fundación para la Prevención de Enfermedades, Fundación de la Comunitat Valenciana”, la cual es medio propio personificado de su Administración.

Doña Amelia, es una trabajadora afiliada al régimen general de la Seguridad Social que, por su edad y enfermedades previas, pertenece al grupo de riesgo que puede padecer dicha dolencia. Es por ello, por lo que solicita voluntariamente participar en este programa. Como consecuencia de la aplicación de la técnica de colonoscopia, a Doña Amelia se le causan determinados daños corporales que, tras su evolución y posterior cura se valoran en 30.000 euros.

Doña Amelia se plantea reclamar por los daños y perjuicios causados, cifrando la cuantía de los daños y perjuicios en la mencionada cantidad.

A raíz de esta posible reclamación, se plantean las siguientes preguntas: ¿La Conselleria de Sanidad responderá frente a los daños y perjuicios causados a Doña Amelia? y ¿Cuál es el orden jurisdiccional y el juzgado o tribunal competente para conocer esa reclamación de daños y perjuicios?

Elija, de entre las siguientes opciones, la que recoja las respuestas correctas:

A) La Conselleria de Sanidad no debe responder por los daños y perjuicios causados por la fundación, ya que ésta es una persona jurídica privada. El orden jurisdiccional competente para conocer la reclamación será el civil y la demanda se dirigirá al Juzgado de Primera Instancia competente territorialmente.

B) La Conselleria de Sanidad deberá responder por los daños y perjuicios que le ha causado la fundación a Doña Amelia, siendo el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el competente para conocer dicha reclamación y, dentro del mismo, el juzgado de lo contencioso administrativo competente territorialmente.

C) La Conselleria de Sanidad deberá responder por los daños y perjuicios causados por la fundación, si bien, al estar afiliada Doña Amelia al régimen general de la Seguridad Social, el orden jurisdiccional competente para conocer la reclamación será el social, dirigiéndose la reclamación al Juzgado de lo Social competente territorialmente.

D) La Conselleria de Sanidad deberá responder por los daños y perjuicios que le ha causado la fundación a Doña Amelia, siendo el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el competente para conocer dicha reclamación y, dentro de dicho orden, el órgano jurisdiccional competente será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

30.- La mercantil EL SUSPIRO, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, SA, es la productora de una serie de televisión de ficción cuyos capítulos se desarrollan en un hospital. Y está interesada en rodar unas escenas del día 1 al 20 de marzo de 2024, desde las 6 hasta las 20 horas, en varias dependencias del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, de Valencia, el cual forma parte del servicio público valenciano de Salud.

Esta grabación no comporta ni la realización de obras ni el estacionamiento de materiales.

El edificio del Hospital La Fe es un bien de dominio público adscrito a la Conselleria de Sanidad.

Para la grabación de estas secuencias presenta solicitud dirigida a dicha conselleria.

¿Qué clase de título, si procede, habrá de otorgarse para que dicha empresa pueda efectuar la grabación de esas escenas? y ¿Quién deberá otorgar dicho título en caso de que resulte procedente su otorgamiento?

Seleccione, de entre las siguientes opciones, la que recoja las respuestas correctas:

A) La grabación de las escenas deberá efectuarse previo otorgamiento de una autorización especial de uso sobre bienes de dominio público. El órgano otorgante será la Dirección General de la Administración de la Generalitat competente en materia de patrimonio.

B) La grabación deberá efectuarse previo otorgamiento de una autorización de ocupación temporal. El órgano otorgante será la Conselleria de Sanidad que fijará sus condiciones, previo informe favorable de la Dirección General competente en materia de hacienda.

C) La grabación deberá efectuarse previo otorgamiento de una autorización de ocupación temporal. El órgano otorgante será la Conselleria de Sanidad.

D) La grabación deberá efectuarse previo otorgamiento de una autorización especial de uso sobre bienes de dominio público. El órgano otorgante será la Conselleria de Sanidad.

31.- En relación con el enunciado de la pregunta anterior (pregunta 30), ¿mediante qué forma o procedimiento deberá otorgarse dicho título?, y ¿en qué plazo máximo deberá notificarse la decisión procedente?

A) Mediante adjudicación directa en favor del solicitante, siendo el plazo máximo de resolver y notificar la resolución procedente de tres meses.

B) Se otorgarán previa licitación, de conformidad con los principios de publicidad y concurrencia, mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, siendo el plazo máximo de resolver y notificar la resolución procedente de un mes desde la publicación de la convocatoria.

C) Mediante adjudicación directa en favor del solicitante, siendo el plazo máximo de resolver y notificar la resolución procedente de un mes.

D) Mediante concurrencia competitiva, siendo el plazo máximo de resolver y notificar la resolución procedente de un mes.

32.- Manuel Gutiérrez, funcionario de carrera del grupo A1-01, ha sido cesado de su puesto de jefe de servicio de gestión de programas europeos en la Conselleria de Hacienda, el 22 de marzo de 2023, y ha ocupado en adscripción provisional un puesto en la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, con fecha 23 de marzo de 2023.

En fecha 27 de mayo de 2023 se publica la resolución de la Dirección de función pública, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo vacante de naturaleza funcional que ocupa en adscripción Manuel Gutiérrez. Teniendo en cuenta esta situación y lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, contesta cuál de estas respuestas es la correcta:

- A) No puede ocupar el puesto por adscripción provisional cuando el personal funcionario cese en su puesto de trabajo o sea removido del mismo, si ha obtenido otro por alguno de los sistemas previstos en el presente título.
- B) En todo caso, para el desempeño en adscripción provisional de un puesto de trabajo, el personal funcionario designado deberá pertenecer al mismo cuerpo, escala, agrupación profesional funcional o, en su caso, agrupación de puestos, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.3 de la presente ley, y reunir los requisitos de aquél reflejados en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
- C) El puesto asignado con carácter provisional, aunque esté sujeto a reserva legal, se convocará para su provisión definitiva, y el personal adscrito tendrá obligación de participar en la convocatoria solicitando, al menos, el puesto que ocupa provisionalmente.
- D) Ese puesto solo lo puede ocupar en comisión de servicio.

33.- El Sr. Juan Bermúdez, funcionario interino de la Generalitat, administrativo, ha sido padre con fecha 11 de octubre de 2023. De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, ¿tiene derecho a la excedencia por cuidado de hijos, y en su caso, ¿cuál es el tiempo máximo de la misma? Señale la respuesta correcta:

- A) No tiene derecho, al ser aplicable únicamente a los funcionarios de carrera.
- B) Tiene derecho a la excedencia por un periodo no superior a tres años, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa en casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente.
- C) Tiene derecho a la excedencia por un periodo no superior a tres años, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa, siempre que, en este último caso, el menor no supere los 3 años de edad.
- D) Tiene derecho a la excedencia por un periodo no superior a cinco años, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

34.- En la Dirección General de Atención a las Víctimas, se adjudicaron las ayudas para las asociaciones de víctimas de terrorismo y una vez acabado el periodo de ejecución de estas ayudas, el órgano competente comprobó la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en todos los programas que habían recibido esta ayuda.

Hay varios expedientes en los que las entidades beneficiarias habían justificado insuficientemente la ayuda y se iniciaron los trámites del procedimiento del reintegro.

Por ello y respecto a estos reintegros, ¿cuál de estas respuestas es correcta?

- A) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público y devengarán un interés de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de esta ley.
- B) El derecho a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los dos años, contados desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación o desde que venció el plazo durante el que habían de mantenerse las condiciones u obligaciones impuestas a la persona beneficiaria o entidad colaboradora.
- C) En los casos de subvenciones concedidas en atención a la concurrencia de una determinada situación en la persona que ostente la condición de perceptor, el computo se inicia desde el momento en que realizó la solicitud.
- D) No devengarán intereses de demora si la ayuda tiene un interés social acreditado.

35.- La Conselleria de Bienestar Social convoca unas ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la inclusión de las personas sin hogar, indicando en cuanto al régimen de pago que se anticipará el 100 % en el momento de la concesión. ¿De acuerdo con el régimen de pagos anticipados establecidos en la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, es correcto este porcentaje de anticipo en las transferencias corrientes, sin tener en cuenta las excepciones que puedan establecerse en la Ley de Presupuestos?

- A) No es correcto, porque solo el Consell, mediante acuerdo, puede modificar este porcentaje general del 30 % hasta el límite del 100 %, única y exclusivamente, cuando se trate de subvenciones de las previstas en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- B) No es correcto, porque solo se permite que el Consell, mediante acuerdo, modifique este porcentaje general del 30 % hasta el límite del 65 % cuando se trate de subvencionar o conveniar con entidades sin ánimo de lucro proyectos o programas vinculados a las áreas de acción social, incluyendo la cultura, el deporte, el ocio y turismo inclusivos.
- C) No está permitido el anticipo del 100 %, en ningún caso.
- D) No es correcto porque este porcentaje del 100 % solo cabe en las transferencias de capital.

36.- La Conselleria de Justicia e Interior publicó el mes pasado, las bases que han de regir en el procedimiento de concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva en materia de asistencia jurídica gratuita, y ahora se dispone a convocar estas ayudas para el ejercicio 2023, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y Subvenciones, ¿qué elementos de los siguientes no son necesarios que contenga dicha convocatoria?

- A) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
- B) Línea o líneas a las que se imputa la subvención, así como el importe global máximo destinado a la misma. En los supuestos de tramitación anticipada, se hará constar la línea o líneas que figuren en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, así como su importe máximo estimado.
- C) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
- D) Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.

37.- Un organismo autónomo de la Generalitat con presupuesto limitativo y vinculante debe realizar en el ejercicio presupuestario de 2023 un gasto que no puede demorar al ejercicio siguiente y no existe crédito en su presupuesto para acometer ese gasto. El organismo autónomo propone a la Conselleria a la que está adscrito que incoe un expediente de concesión de crédito extraordinario. Siendo que el importe del crédito extraordinario alcanza el 12 % de los créditos consignados en el presupuesto del organismo autónomo, de forma acumulada dentro del ejercicio presupuestario 2023, ¿a quién corresponderá autorizar el expediente de concesión de crédito extraordinario? Señale la respuesta correcta.

- A) A la Conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda.
- B) Al Consell.
- C) A la persona titular de la dirección general de presupuestos.
- D) No es posible la modificación de los créditos iniciales al tratarse de un organismo autónomo con presupuesto limitativo y vinculante.

38.- La Conselleria de Vivienda en 2021 publica la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas. En febrero de 2022 se publica en el DOGV la primera convocatoria de estas ayudas que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.01.431.50.7, línea S8267000, «Fomento de la calidad de la vivienda de la Comunitat Valenciana». En junio de 2022 se resuelve la concesión de esta convocatoria por 3.500.000 euros distribuidos en las siguientes anualidades:

Ejercicio presupuestario 2022: 1.000.000 euros

Ejercicio presupuestario 2023: 2.500.000 euros

En marzo de 2023 la Conselleria pretende publicar la segunda convocatoria de estas ayudas por una cuantía máxima global de 3.000.000 euros distribuidos en dos anualidades en la aplicación presupuestaria 14.03.01.431.50.7, línea S8267000. El crédito aprobado para esta línea en el presupuesto de la Generalitat para 2023 asciende a 4.500.000 euros. Los compromisos de gasto de 2022 debidamente adquiridos que quedaron pendientes de alcanzar la fase contable de reconocimiento de la obligación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.5.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, ascienden a 500.000 euros.

Teniendo en cuenta el artículo 2 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat. ¿Cuál será el importe máximo de la anualidad 2023 de esta segunda convocatoria? Señale la respuesta correcta:

A) En primer lugar deben incorporarse las anualidades del ejercicio corriente que derivan de los compromisos de gasto de carácter plurianual contraídos en 2022 que ascienden a 2.500.000 euros. Por tanto, la anualidad 2023 de la convocatoria 2023, como máximo, podrá ascender a 2.000.000 euros.

B) En primer lugar deben incorporarse las anualidades del ejercicio que derivan de los compromisos de gasto de carácter plurianual contraídos en 2022 que ascienden a 3.500.000 euros. Por tanto, la anualidad 2023 de la convocatoria 2023, como máximo, podrá ascender a 1.000.000 euros.

C) En primer lugar deben incorporarse las anualidades del ejercicio corriente que derivan de los compromisos de gasto de carácter plurianual contraídos en 2022 que ascienden a 2.500.000 euros, a continuación, deben incorporarse los compromisos de gastos de 2022 debidamente adquiridos que quedaron pendientes de alcanzar la fase contable de reconocimiento de la obligación que ascienden a 500.000 euros. Por tanto, la anualidad 2023 de la convocatoria 2023, como máximo, podrá ascender a 1.500.000 euros.

D) En primer lugar deben incorporarse los compromisos de gastos de 2022 debidamente adquiridos que quedaron pendientes de alcanzar la fase contable de reconocimiento de la obligación que ascienden a 500.000 euros y, a continuación, las anualidades del ejercicio que derivan de los compromisos de gasto de carácter plurianual contraídos en 2022 que ascienden a 3.500.000 euros. Por tanto, la anualidad 2023 de la convocatoria 2023, como máximo, podrá ascender a 500.000 euros.

39.- La Conselleria de Industria en enero de 2022 publica en el DOGV una convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para las inversiones en modernización y mejora del equipamiento de las empresas. En junio de 2022 se resuelve la concesión de las ayudas y se contabilizan los correspondientes documentos contables (RA/AD). A la empresa Hermanos M, SL, beneficiaria de estas ayudas, se le ha concedido una ayuda por los siguientes importes y anualidades:

	Total	Distribución por anualidades (€)	
		2022	2023
Inversión auxiliable (Importe €)	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Intensidad de la ayuda	30,00 %		
Importe ayuda concedida (€)	450.000,00	150.000,00	300.000,00

La Orden de bases de las ayudas permite que, ante circunstancias ajenas, no previsibles y sobrevenidas, el beneficiario pueda solicitar un reajuste de las anualidades concedidas. La empresa Hermanos M, SL, solicita un reajuste de anualidades. Autorizado por la conselleria el reajuste solicitado, el 15 de septiembre de 2022 se contabilizan los documentos contables correspondientes, quedando la siguiente distribución por anualidades de la ayuda concedida a Hermanos M, SL:

	Total	Distribución por anualidades (€)	
		2022	2023
Inversión auxiliable (Importe €)	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Intensidad de la ayuda	30,00%		
Importe ayuda concedida (€)	450.000,00	90.000,00	360.000,00

¿Qué documentos se han contabilizado el 15 de septiembre de 2022 para que quede la situación final indicada? Señale la respuesta correcta.

- A) Un AD/ en la anualidad 2022 por importe de 60.000 euros y un AD+ en la anualidad 2023 por importe de 60.000 euros.
- B) MC.T/ en la anualidad 2022 por importe de 60.000 euros y un MC.T en la anualidad 2023 por importe de 60.000 euros.
- C) Un AD en la anualidad 2022 por importe de 90.000 euros y un AD en la anualidad 2023 por importe de 360.000 euros.
- D) Un AD en la anualidad 2022 por importe de 300.000 euros y un AD en la anualidad 2023 por importe de 1.200.000 euros.

40.- En la Conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada en marzo de 2023 se acuerda el reparto de 250.000.000 euros entre las comunidades autónomas para la financiación de distintas líneas de ayudas, entre ellas, la línea de ayuda para la “Mejora de explotaciones ganaderas mediante programas de calidad sanitaria”. De acuerdo con el reparto realizado en la Conferencia sectorial, a la Comunitat Valenciana le corresponde un importe de 120.000 euros para esta línea de ayudas.

El crédito aprobado y disponible en el presupuesto de la Generalitat Valenciana de 2023 para esta línea de ayudas del capítulo IV de la Conselleria de Agricultura, financiada el 100 % por ingresos procedentes del Ministerio, asciende a 95.000 euros.

La Conselleria se plantea publicar la convocatoria de ayudas por importe de 120.000 euros, pero previamente debe tramitar una modificación de créditos para adecuar el crédito de esta línea al importe acordado en la Conferencia sectorial, ¿qué tipo de modificación presupuestaria debe tramitarse? Señale la respuesta correcta.

- A) Un expediente de Incorporación de crédito.
- B) Un expediente de generación de crédito.
- C) Un expediente de concesión de crédito extraordinario.
- D) Un expediente de concesión de suplemento de crédito.